

1515007-12.2021.8.26.0037

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Humberto Isaias Gonçalves Rios

Comarca: Araraquara

Foro: Foro de Araraquara

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/05/2022

... deste, que na ocasião, também foi autuado em flagrante e preso por tráfico de drogas, permanecendo Jonathan Lima Pereira evadido e, "Neguinho", ainda não identificado. Indagado, respondeu que o corréu não foi coagido, tendo o mesmo comparecido e admitido sobre a autoria dos crimes na Delegacia de Polícia na presença de seu defensor e genitor. Explicou que ao corréu Luiz foram ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araraquara

Foro de Araraquara

1ª Vara Criminal

Rua dos Libaneses, 1998, Araraquara - SP - cep 14801-425

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 18h00min

1515007-12.2021.8.26.0037 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1515007-12.2021.8.26.0037

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Luiz de Moraes Rodrigues e outros

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Humberto Isaias Gonçalves Rios

Vistos.

LUIZ DE MORAES RODRIGUES, JHONATAN DE LIMA PEREIRA (vulgo "The Flash") e JOÃO LUIZ LAGO (vulgo "Teto"), todos qualificados nos autos, foram denunciados como incurso, três vezes, no artigo 157, § 2.º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, em concurso formal impróprio de crimes (CP, art. 70, "caput", segunda parte), porque, no dia 18 de junho de 2021, por volta das 20h43, na Rua Professora Ergília Micelli, n. 195, Jardim Regina, nesta cidade, agindo previamente ajustados e com identidade de propósitos entre si e com um quarto indivíduo identificado apenas pela alcunha "Neguinho", um aderindo à conduta ilícita do outro, teriam subtraído, em proveito comum, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, um aparelho de telefone celular modelo Moto G-5 da marca Motorola, avaliado em R\$800,00 (oitocentos reais) pertencente a Anderson da Silva Campos, e um aparelho de telefone celular marca Samsung, modelo Galaxy, avaliado em R\$300,00 (trezentos reais) pertencente a Cleusa Alves Leles, ambos funcionários do estabelecimento comercial "Distribuidora Andrade Express".

Narra a denúncia, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima descritas, os referidos denunciados e o quarto indivíduo não identificado, também agindo previamente ajustados e com identidade de propósitos entre si, um aderindo à

conduta ilícita do outro, teriam igualmente subtraído, em proveito comum, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, bens de diversas naturezas (produtos e cremes de beleza, perfumes nacionais, perfumes importados, aparelhos eletro/eletrônicos, produtos de informática, artigos de escritório, peças de vestuário, garrafa de whisky, utensílios de cozinha, livros, artigos de decoração, produto alimentício) avaliados num total de R\$6.415,00 (seis mil quatrocentos e quinze reais), além de uma televisão de 50 polegadas da marca Samsung Led 4K, avaliada em R\$ 3.000,00 (três mil reais), que seriam entregues pela "Distribuidora Andrade Express", neste ato representada por Patrícia do Carmo Luiz.

Recebida a denúncia e decretada a prisão preventiva dos acusados (fls. 207/210), foram expedidos mandados de prisão (fls. 211/223).

Os acusados João e Luiz foram detidos (fls. 307 e 313), citados (fls. 319 e 321) e ofereceram resposta à acusação (fls. 231/243 e 333/336).

O acusado Jhonatan, foragido da justiça, compareceu espontaneamente nos autos com apresentação de resposta à acusação (fls. 280/292); foi declarada suprida a necessidade de sua citação pessoal, e indeferido o seu pedido de liberdade provisória (fls. 300/301), determinando-se, posteriormente, a regularização de sua representação processual (fls. 344/347).

Nesta mesma decisão foi deferida a assistência judiciária gratuita ao corréu Luiz, afastada as respostas iniciais apresentadas, mantidas as custódias preventivas e designada audiência de instrução e julgamento (fls. 344/347).

Durante a instrução, foram colhidas as declarações das vítimas e das testemunhas arroladas, interrogando-se os réus Luiz e João; o corréu Jhonatan, não localizado, permaneceu ausente (fls. 409/411).

As partes apresentaram, então, alegações finais.

A Dra. Promotora de Justiça requereu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia, ressaltando a necessidade de reconhecimento das causas de aumento de pena relativas ao concurso de agentes e emprego de armas de fogo para os três acusados; ou, de forma subsidiária, a aplicação da causa de aumento de pena mais gravosa (emprego de armas de fogo), com reconhecimento do concurso de agentes como circunstância judicial negativa na primeira fase do cálculo da pena, observando-se, ainda, os maus antecedentes com relação ao corréu Jhonatan, e subsequente incremento na fase intermediária pela reincidência deste (fls. 437/444).

A Defesa do corréu Jhonatan de Lima Pereira, por sua vez, requereu a absolvição do acusado, por insuficiência de provas, apresentando justificativa sobre a opção do mesmo em se manter foragido (fls. 414/419).

Já a Defesa do corréu João, suscitou, preliminarmente, inépcia da inicial acusatória, além de rejeição e invalidade do seu recebimento, por falta de justa causa. No mérito, requereu o reconhecimento do postulado do in dubio pro reo com absolvição do acusado, por insuficiência de provas ou em razão do princípio da irrelevância penal do fato. Subsidiariamente, pediu a desclassificação para o tipo penal previsto no artigo 157, caput, do Código Penal, com aplicação da pena mínima (fls. 420/433).

Por fim, a Defesa do corréu Luiz pugnou pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, do instituto da participação de menor importância e da individualização de sua conduta, com afastamento da majorante de emprego de arma de fogo e consequente desclassificação para o tipo penal previsto no artigo 157, caput, do Código Penal. Requereu, ainda, o reconhecimento da existência de crime continuado, fixando-se regime prisional mais brando, além do direito de recorrer em liberdade e concessão da assistência judiciária gratuita (fls. 447/456).

É o relatório.

Decido.

A princípio, o pedido de assistência judiciária gratuita ao corréu Luiz já foi apreciado e deferido na r. decisão de fls. 344/347, ficando prejudicada nova manifestação quanto a este pleito formulado em alegações finais.

No mais, a regularização da representação processual do corréu Jhonatan, deliberada na aludida decisão de fls. 344/347, com a apresentação de procuração, não restou registrada neste feito. Pondere-se que a necessidade de sua citação pessoal foi declarada suprida com o seu comparecimento espontâneo nos autos reconhecido (fls.

300/301), inexistindo qualquer prejuízo para a ampla defesa, destacando-se que, além da defesa técnica, a autodefesa do mesmo também restou oportunizada em diversas possibilidades, o qual optou por não exteriorizar sua própria argumentação em interrogatório, mantendo-se foragido, sob as justificativas mencionadas em suas alegações finais (fl. 415).

No que tange às preliminares suscitada pela Defesa do corréu João, ressalte-se que a peça acusatória não padece do vício da inépcia, porquanto preenche todos os requisitos exigidos pelo art. 41 do Código de Processo Penal. Além disso, a descrição nela contida permitiu o largo exercício do direito de defesa, fazendo-se ausente, inclusive, qualquer das hipóteses do art. 395, do mesmo diploma legal.

A denúncia já foi recebida e não se pode falar em falta de justa causa para a persecução penal. O trancamento do processo só é possível se não houver prova da existência de crime ou de indícios de participação do acusado no evento criminoso noticiado, ou, ainda, quando se estiver diante de flagrante causa de exclusão da ilicitude ou da tipicidade, ou se encontrar extinta a punibilidade, todavia, na hipótese, nenhuma dessas circunstâncias se fez patente. Outrossim, encerrada a fase de dilação probatória, com a discussão aprofundada acerca das provas e fatos, com contraditório e ampla defesa, verifica-se que a rejeição da absolvição sumária era mesmo de rigor.

No mérito, a ação penal é procedente.

A materialidade do delito vem comprovada pelos boletins de ocorrência de fls. 04/05, 105/106 e 180/183; relatórios de investigação de fls. 07/12, 84/88, 108/113 e 184/188; notas fiscais das mercadorias subtraídas (fls. 38/77 e 138/177); auto de avaliação de fls. 78 e 178; laudos periciais de fls. 29/31, 89/94, 96/97, 127/131 e 184/194 assim como pela prova oral colhida nos autos. É evidente, portanto, a materialidade dos crimes de roubo.

Durante a instrução processual apurou-se que os réus, em conluio, compareceram à Distribuidora vítima, utilizando-se o veículo Ford/KA e, munidos com armas de fogo, tendo Jhonatan e João, acompanhados de "Neguinho", invadido o local e anunciado a prática de roubo, permanecendo o corréu Luiz aguardando no veículo estacionado. Após a invasão, renderam as vítimas e funcionários Cleusa, Anderson e Leandro, e sob ameaça, direcionando inclusive a arma na cabeça de Anderson, subtraíram os aparelhos celulares deste e daquela (fl. 78), apossando-se, posteriormente, dos demais bens e encomendas que se encontravam no estabelecimento (elencados pela notas fiscais acostadas a fls. 38/77 e 138/177), que seriam entregues a terceiros. Nesse momento, o corréu Luiz adentrou com o veículo para o carregamento dos pertences angariados pelos demais, evadindo-se todos do local. Acionada a Polícia Militar, restou verificado os denunciados como sendo também autores de outro crime de roubo apurado, praticado em agosto do mesmo ano e do mesmo modus operandi, tendo em ambas as ocasiões sido apreendidas munições do calibre 20 e com participação do mesmo veículo, o que auxiliou nas investigações.

A responsabilidade criminal dos acusados pela prática dos roubos descritos pela denúncia, do mesmo modo, é certa. Não há dúvidas de que todos os elementos de prova indicam os acusados como os autores desse grave delito perpetrado.

O corréu Luiz confessou o crime em seu depoimento na polícia (fls. 13/14), tendo o corréu João utilizado do seu direito em permanecer em silêncio (fl. 22), e o corréu Jhonatan, foragido. Aludida confissão, ratificada em parte em seu interrogatório judicial, foi corroborada pelas demais provas dos autos.

O próprio denunciado Luiz admitiu, em sede policial, que cometeu o crime em apuração com Jhonatan, "Teto" (João) e "Neguinho" (fl. 13/14), tendo em juízo, confirmado a conduta delitiva na direção do veículo, para carregamento dos bens subtraídos no estabelecimento invadido e para cobertura aos três comparsas munidos de armas de fogo. Em juízo, retificou sobre a participação dos corréus Jhonatan e João, declarando que estes não teriam qualquer envolvimento nos fatos apurados, negando-se a denunciar os verdadeiros participantes, por temer a sua própria vida e de seus familiares. Confidenciou que se sentiu pressionado quando do seu interrogatório na delegacia e que, por inexperiência, mediante oferta de liberdade e amostras de fotografias por um agente policial, delatou Jhonatan e João ("Teto"). Por fim, alegou arrependimento dos crimes praticados (fl. 411 - mídia: 45'40'').

Já o corréu João, em juízo, negou qualquer envolvimento no crime investigado, desconhecendo sobre a identidade dos demais denunciados e os motivos de ter sido mencionado pelo corréu Luiz. Informou que prestava serviços de “bico” em frente ao estabelecimento comercial apurado nos autos; admitiu sobre ser dependente químico de maconha, e que na sua infância possuía o apelido de “Teto” (fl. 411 – mídia: 52’25’’).

A vítima Cleusa Alves Leles, funcionária da distribuidora envolvida no roubo, relatou que indivíduos encapuzados e armados invadiram o local, renderam os funcionários Anderson e Leandro que estavam na parte da frente do estabelecimento, apossaram-se de diversos bens da empresa, incluindo um televisor, bem como de seu celular, que não foi recuperado. Descreveu que a ação foi rápida, que eram três assaltantes, e que não tinha visão do pátio para avistar o veículo, tendo conhecimento pelos demais colegas presentes, que o mesmo estava sendo conduzido por um quarto assaltante, que teria adentrado das dependências da empresa para que os demais carregassem os bens (fl. 411 – mídia: 0’50’’).

No mesmo sentido foi o depoimento da vítima Anderson da Silva Campos que, em juízo, confirmou sobre ser funcionário da empresa envolvida, tendo sido surpreendido e rendido por indivíduos encapuzados e armados, enfatizando sobre um deles ter apontado a arma em direção a sua cabeça e desferidos chutes em suas costas. Descreveu que o roubo foi efetuado por quatro indivíduos, tendo dois adentrado nas dependências do estabelecimento, enquanto um permaneceu no portão e o outro, no veículo Ford KA. Declarou que se apossaram de seu celular e da sua colega de trabalho, Cleusa, além de diversos bens da empresa embalados para entrega, como garrafas de bebidas, produtos de informática, perfumes, um televisor entre outros, não sabendo mensurar a quantidade e o prejuízo. Esclareceu que um dos quatro assaltantes permaneceu no veículo, adentrando posteriormente no pátio do estabelecimento para que o carregamento dos bens subtraídos (fl. 411 – mídia: 9’30’’).

Patrícia do Carmo Luiz, gerente geral e na qualidade de representante da empresa vítima, disse em juízo que não estava presente no momento do roubo, tendo apenas apurado as imagens das câmeras de segurança, nas quais constatou que três indivíduos encapuzados entraram no estabelecimento, renderam os funcionários, subtraíram bens que seriam entregues pela empresa, como televisor, livros entre outros, além dos celulares dos funcionários, apontando que o prejuízo alcançou o montante de seis mil reais. Mencionou que os assaltantes usavam o veículo Ford KA vermelho, sendo que três deles entraram no estabelecimento, permanecendo o outro no veículo em que foram carregados os bens subtraídos (fl. 411 – mídia: 18’).

O investigador de polícia, Higor Procópio, em juízo, esclareceu que teve conhecimento sobre o roubo em tela, no qual três indivíduos haviam adentrado no estabelecimento, além de rendido as vítimas com armas de fogo, enquanto um quarto indivíduo teria permanecido na condução do veículo Ford KA. Relatou que, em diligências, apurou-se que um assaltante usava arma de cano longo, enquanto dois se utilizavam de armas de cano curto, tendo apreendido dois cartuchos de calibre .20 intactos deixados no local. Registrou que todos usavam moletom, capuz, máscaras “de covid” e luvas, o que dificultou a identificação imediata dos réus. Somente posteriormente, após outra ocorrência de roubo em uma oficina, no mês de agosto do mesmo ano, em que o mesmo veículo descrito nestes autos estava envolvido, somado à denúncia paralela registrada pelo genitor do corréu Luiz sobre suposto envolvimento deste como vítima coagida na condução do bem, mais a nova apreensão de semelhantes cartuchos de espingarda calibre .20, acionaram novamente o corréu Luiz e seu genitor para comparecerem à Delegacia de Polícia, ocasião em que aquele, acompanhado de seu defensor, confessou a autoria dos dois roubos, mostrando-se arrependido e delatando a participação dos demais indivíduos, “Neguinho”, Jhonatan (vulgo “Flash”) e João Luiz (“Teto”), o que permitiu a localização deste, que na ocasião, também foi autuado em flagrante e preso por tráfico de drogas, permanecendo Jonathan Lima Pereira evadido e, “Neguinho”, ainda não identificado. Indagado, respondeu que o corréu não foi coagido, tendo o mesmo comparecido e admitido sobre a autoria dos crimes na Delegacia de Polícia na presença de seu defensor e genitor. Explicou que ao corréu Luiz foram exibidas fotografias do seu

álbum de rede social ("facebook"), sendo apontado e facilitado a identificação dos demais corréus. Acrescentou sobre os produtos do roubo serem pequenos eletrônicos, como fone de ouvido e celulares dos funcionários, além de televisor, shampoo, condicionador, leite condensado (fl. 411 - mídia: 21'30'').

No mesmo sentido foi o depoimento do agente policial, Marco Antônio de Toledo Francisco, que acrescentou sobre as vítimas terem descrito sobre o assalto mediante ameaça com armas de fogo, bem como sobre o condutor do veículo Ford KA ter invadido o pátio do estabelecimento em marcha ré, cujo portão teria sido aberto por outro indivíduo participante, no qual teria sido carregado todos os bens subtraídos, não se recordando sobre o celular da vítima Anderson. Confirmou acerca do delito similar posterior, que auxiliou nos esclarecimentos dos fatos, ocasião em que o corréu Luiz e seu genitor foram acionados a comparecer à Delegacia de Polícia, tendo aquele admitido, sem coação, a sua participação em ambos os roubos, transmitindo os dados necessários para a identificação dos demais corréus, Jhonatan, "Teto" (João) e "Neguinho", após amostragem de fotografias (fl. 411 - mídia: 32'10'').

Ante esses elementos, e não tendo as vítimas do roubo outro interesse no resultado do processo senão a punição dos verdadeiros culpados, constituindo assim prova relevante que não se pode desconsiderar, corroborado pela confissão parcial do acusado Luiz, tanto na polícia como em juízo, somados aos depoimentos das testemunhas, caracterizados estão os delitos de roubo imputados. As provas colhidas são suficientes para a condenação dos réus. Conforme se denota, os depoimentos das vítimas e testemunhas foram seguros e contundentes, comprovando-se as condutas delitivas descritas na peça acusatória, de autoria dos réus.

Importante mencionar que a participação de quatro indivíduos na persecução delitiva, além da confissão do corréu Luiz, restou reconhecida por ambas as vítimas presenciais ouvidas em juízo, sem sombra de dúvidas, como sendo quatro roubadores, os quais confirmam sobre o condutor do veículo adentrar ao pátio do estabelecimento para a consumação da prática delitiva, o que foi asseverado também pela oitiva em juízo da representante do estabelecimento comercial e pelo agente policial, Marco Antônio, que descreveu sobre o veículo adentrar "de marcha ré", logo após a sua visualização das imagens no local.

Registre-se, por oportuno, tratar-se de roubo majorado, observando-se, segundo se deduz da prova oral, que o emprego de armas de fogo durante a empreitada criminosa é certo, assim como a cooperação entre os denunciados, que agiam em acordo de intenção e vontade, configurando-se o concurso de agentes.

A causa de aumento de pena pelo emprego de arma restou confirmada pelo interrogatório do corréu Luiz em juízo e pela palavrada das vítimas, que atestaram o uso de armas de fogo no roubo, sendo irrelevante sua não apreensão, já que é possível atestar sua utilização com base nas provas produzidas. A alteração de entendimento está, também, fundamentada em decisão do C. STJ, publicada após a alteração legislativa trazida pela Lei n. 13.654/18. No julgamento do HC n. 481.016/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, publicado no DJe em 14.02.2019, anotou o relator: "A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou entendimento no sentido de que a incidência da majorante do emprego de arma, prevista no inciso I, do § 2º, do art. 157, do Código Penal (antiga redação), prescinde de apreensão e perícia quando existirem outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo". Assim, a despeito da alteração legislativa, o C. Superior Tribunal de Justiça mantém o entendimento acerca da prescindibilidade da apreensão da arma de fogo para a configuração da majorante, quando possível atestar sua utilização por outros meios de prova, sendo suficiente, inclusive, a indicação veemente por parte da vítima. A propósito, confira-se:

TACRSP: "O simples fato de a arma não ter sido periciada, ou até mesmo apreendida, não afasta a qualificadora do crime de roubo" (RT 753/611)

TACRSP: "Ao reconhecimento da qualificadora de emprego de arma no crime de roubo basta a palavra da vítima, sendo irrelevante que o instrumento não seja encontrado". (RJDTACRIM 44/209)

Destaque-se que, além de ter sido apreendido um cartucho do calibre nominal 20

(laudo de fls. 96/97), ambas as vítimas presenciais reafirmaram em juízo que os criminosos estavam armados quando da anúncio do roubo, tendo a vítima Anderson, inclusive, relatado sobre a ameaça sofrida quando teve uma das armas apontada para a sua cabeça durante o roubo. Desta forma, restou comprovado que os réus fizeram uso de armas de fogo diversas do cartucho apreendido, restando comprovada a causa de aumento de pena pelo emprego de armas de fogo.

Também restou confirmada a causa de aumento de pena do concurso de agentes, pela prova oral colhida. As vítimas presencias narraram terem sido abordadas por três criminosos. Além disso, os policiais militares confirmaram que o corréu Luiz confessou a prática do delito em concurso com três indivíduos. Destaque-se, a propósito, que este pode dar-se por ajuste, instigação, cumplicidade, auxílio material ou moral, em qualquer etapa do iter criminis, compreendendo, destarte, a ação do corréu Luiz. Isso porque, conquanto ele não tenha pessoalmente ingressado no estabelecimento e abordado as vítimas para executar o assalto, teve a função de motorista, em atitude de adesão e solidariedade aos demais acusados, colaborando para o deslinde da atividade delituosa. Sobre o tema:

TACRSP: "Quem emprega qualquer atividade para a realização do evento criminoso é considerado responsável pela totalidade dele, no pressuposto de que também as outras forças concorrentes entraram no âmbito de sua consciência e vontade" (RJDTACRIM 27/260)

TACRSP: "Para o reconhecimento do concurso de agentes, não é necessário que todos pratiquem os mesmos atos executivos, bastando o encontro de vontades para a prática do fato punível". (RJDTACRIM 23/98)

No caso, o acusado Luiz aceitou participar do roubo espontaneamente, tendo conhecimento de que seus comparsas estavam armados e levando-os até a empresa vítima, aguardando do lado de fora e, em seguida, ingressando com o veículo nas dependências da empresa, tal como revelou em seu interrogatório judicial, asseverado pelos depoimentos das vítimas presenciais e testemunhas, tendo a finalidade de facilitar o carregamento dos produtos e a rápida evasão, garantindo, de tal modo, o sucesso do ilícito. Sua atribuição, aliás, foi previamente combinada com os demais agentes, tornando-o suscetível de punição penal, pois de forma evidente contribuiu para a integração dos crimes colocados em prática, pretendendo o mesmo resultado comum. Nessa toada, apontam os julgados:

STF: "O Código Penal, no art.25 (art. 29 vigente), adotou a teoria da equivalência da causa. Havendo convergência de vontades para a realização de um fim, aderindo um dos agentes à ação do outro, a não identificação do resultado não importa autoria incerta. Todos respondem pelo resultado". (RT 575/466)

TACRSP: "O agente que, no crime de roubo, permanece no veículo, preparado para a fuga, observando a área e dando cobertura àquele que está abordando a vítima, demonstrando anuência à empreitada criminosa, é co-autor do delito. Ademais, para a caracterização do concurso de agentes não se exige que todos eles tenham o mesmo comportamento". (RT 813/599)

Dessa forma, a tese de participação de menor importância suscitada pela defesa do corréu Luiz não comporta acolhida, assinalando-se que a prova produzida no processo não permite que se conclua pela existência de ato meramente desimportante ou secundário pelo mesmo. Tem-se, na realidade, a conjugação de esforços pelo quarteto, que aspirava, afinal, fim comum. Nesse contexto, verifica-se:

TACRSP: "A participação de menor importância, que permite a redução da pena, só pode ser a cumplicidade simples, ou secundária, perfeitamente dispensável e que, se não prestada, não impediria a realização do crime" (RJDTACRIM 20/133-4)

TACRSP: "Para o reconhecimento da participação de menor importância deve o postulante comprovar de maneira inequívoca que sua atuação não influenciou de maneira decisiva no êxito da empreitada delituosa, sendo impossível sua aplicação, em sede de crime de roubo, na hipótese em que o acusado atua de forma direta e ativa, inclusive fugindo do local da prática do delito na posse do produto da rapina". (RJDTACRIM 40/178)

Sendo assim, demonstrado que as infrações penais em questão foram perpetradas inclusive com o emprego de armas de fogo, impõe-se a incidência das duas causas de aumento em apreço, ainda que não se identifique qual dos agentes se utilizou das

armas, haja vista que tal majoração se estende a todos os coautores dos crimes. Nesse sentido:

STF: "Roubo - Qualificadora - Concurso de agentes - Emprego de arma de fogo. A circunstância de um dos agentes haver atuado portando arma de fogo transmite-se aos demais co-réus" (JSTF 325/467)

TJSP: "Tratando-se de roubo em co-autoria, não importa quem ou quantos estavam armados, pois, praticada a subtração mediante o emprego de arma, todos os agentes respondem pela qualificadora" (RT 759/597)

No mais, constata-se que os réus tiveram participação ativa nas infrações penais. A dinâmica dos delitos restou indubitosa e confere exatamente com o relato da denúncia, que está em consonância com o conjunto fático-probatório amealhado, advertindo-se que as defesas sequer provaram estarem os codenunciados em lugar diverso no momento do crime. Ficou comprovada, pois, a participação dos três réus nos crimes aqui analisados, pois enquanto Jhonatan e João ("Teto"), juntamente com "Neguinho", ingressaram na distribuidora vítima para efetuarem o roubo mediante o porte de armas, o corréu Luiz continuou dando-lhes cobertura, prestando, à toda evidência, apoio material e moral àqueles.

No que tange ao momento consumativo do crime de roubo, nos mesmos moldes do crime de furto, é assente a adoção da teoria da amotio pelos Tribunais Superiores, prevalecendo o entendimento de que os referidos crimes patrimoniais se consumam no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, independentemente do exercício de posse mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima.

Ressalte-se, ainda, que, a teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível aplicar-se cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial, não estando o julgador obrigado a fazer incidir somente a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais, o que é, inclusive, abalizado pela jurisprudência, facultando-se ao julgador a cumulação, a fim de evitar punição excessiva, a ser aferida no caso concreto. Não se trata, pois, de direito subjetivo do réu. No caso em comento, o cúmulo das majorantes do roubo se justifica, lastreando-se no fato de que os crimes contaram com a atuação de quatro agentes e o emprego de armas de fogo, ponderando-se, outrossim, o modus operandi utilizado, no qual as vítimas foram expostas a grande risco a integridade corporal, sobretudo Anderson, que teve uma das armas direcionadas para a sua cabeça, tratando-se, portanto, de delito gravíssimo, absolutamente compatível com a cumulação da pena aplicada.

Por fim, não há que se falar em crime continuado, pois infere-se que, mediante uma só ação, desdobrada em mais de um ato, foram praticados os três crimes de roubo consumados, uma vez que foram subtraídos bens da vítima Anderson da Silva Campos, da vítima Cleusa Alves Leles, e do estabelecimento comercial "Distribuidora Andrade Express", no mesmo contexto e com desígnios autônomos, ou seja, desejando-se, com a autonomia, triplo resultado; os réus tinham a consciência de que estavam subtraindo bens de ofendidos diversos, de sorte a impor cumulativamente as penas, nos moldes do quanto alude o artigo 70, do Código Penal, segunda parte. Nessa linha já se julgou:

STF: "Ocorre concurso formal quando o agente rouba várias pessoas de uma só vez. Precedentes". (RT 664/369)

TJSP: "Caracteriza o concurso formal se os crimes de roubo foram praticados dentro do mesmo contexto fático, mas contra vítimas distintas". (RT 755/613)

Deste modo, com o devido respeito, inviável o acolhimento das teses defensivas e, comprovadas autoria e materialidade delitivas, de rigor a procedência do pedido inicial.

Passo a dosar as penas a ser-lhes impostas.

Na primeira fase da dosimetria, consideradas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, em atenção à primariedade dos réus Luiz e João (fls. 272/275 e 276/279), a ação criminosa ter sido rápida, segundo a vítima (Cleusa), nada há nos autos que demandem exasperação maior nesta fase, pelo que, fixo a pena-base para cada crime, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa (art. 49, "caput", CP), no valor unitário correspondente a um trigésimo do maior salário

mínimo mensal vigente ao tempo do fato (art. 49, § 1.º, CP), atualizado pelos índices de correção monetária quando da execução (art. 49, § 2.º, CP), em atenção à situação econômica dos mesmos (art. 60, "caput", CP), que se declararam como operador de logística (Luiz) e açougueiro/e atualmente montador de móveis (João).

Também atentando-se aos mesmos elementos norteadores para o corréu Jhonatan, observa-se pela folha de antecedentes de fls. 255/267 e certidões criminais de fls. 268/271 que o réu foi absolvido em processos anteriores em que foi acusado de roubo, tendo uma condenação definitiva por esse ilícito (autos 0004637-87.2017 - fls. 268/269), configurando-se a reincidência e, ainda, por um tráfico (autos 0022958-83.2011 - fls. 269/270), de sorte que serão consideradas na próxima fase. Assim, estabeleço a mesma pena-base para cada crime: 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa (art. 49, "caput", CP), no valor unitário mínimo, ante a ausência de informações sobre a atual situação financeira do acusado foragido.

Na segunda fase, não há circunstância atenuante ou agravante a ser considerada para os réus Luiz e João, sendo que a confissão do corréu Luiz não será sopesada, vez que a pena-base já foi aplicada no mínimo legal (Súmula 231 do STJ), sendo inviável redução a quem desse patamar, mantendo-se a pena inalterada.

Em relação ao réu Jhonatan, ante a agravante da dupla reincidência (fls. 268/269 - autos 0004637-87.2017) aumento a pena em 1/4 (um quarto), resultando em 05 (cinco) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, para todos os réus reconhecidas as causas de aumento de pena de concurso de pessoas prevista no parágrafo 2.º, inciso II, do artigo 157, do Código Penal, promovo o aumento desta no mínimo em 1/3 (um terço), resultando, para os réus Luiz e João, em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa; e para o corréu Jhonatan, em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesesseis) dias-multa.

Ainda na terceira fase, para todos os réus, reconhecida a causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo, promovo o aumento desta em 2/3 (dois terços), resultando, para os corréus Luiz e João, em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 21 (vinte e um) dias-multa; e para o corréu Jhonatan em 11 (onze) anos, 01 (hum) mês e 10 (dez) dias de reclusão, além de 26 (vinte e seis) dias-multa.

Por fim, e ainda na terceira fase, tendo em vista que a ação dos réus foi inegavelmente dolosa, resultando de desígnios autônomos, consistentes em alcançar e lesar três patrimônios distintos, a hipótese não é de crime continuado, mas do chamado "concurso formal impróprio", previsto na parte final do art. 70 do Código Penal, o que leva à aplicação cumulativa das penas dos crimes, totalizando, para os réus Luiz e João, em 26 (vinte e seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 63 (sessenta e três) dias-multa; e para o corréu Jhonatan, em 33 (trinta e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 78 (setenta e oito) dias-multa, observando-se com relação à pena de multa, a aplicação distinta e integral exigida (art. 72, CP).

Não há outras causas de aumento ou de diminuição, tornando-se definitivas aquelas reprimendas.

O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, para todos os réus, é o FECHADO, dada a quantidade da pena e da gravidade concreta dos crimes, praticados de forma premeditada e em maior número de agentes em comparsia (quatro), bem como com armas de fogo municadas, o que representa maior periculosidade. Ademais, o réu Luiz agiu da mesma maneira em outros roubos, havendo ações em andamento. Outrossim, verifica-se que o réu João também está envolvido em outros processos criminais, tendo por escopo a apuração de roubos praticados contra outras vítimas e o réu Jhonatan responde a outros processos criminais por fatos ilícitos de roubo, sendo inviável o abrandamento.

Incabível também para todos os réus a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos por expressa vedação legal (CP, art. 44, I e III). Da mesma forma, não estão preenchidos os requisitos para a concessão do sursis.

Por fim, os ora sentenciados respondem aos atos do processo reclusos e assim devem permanecer, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a segregação cautelar, não se mostra adequada a soltura depois da condenação em juízo

de primeiro grau. A prisão é indispensável para garantia da ordem pública e, inclusive, para assegurar a aplicação da lei penal e o cumprimento das sanções, não sendo o caso de revogação da ordem de prisão expedida em desfavor do corréu Jhonatan, que continuado foragido da Justiça.

Não há indenização a ser arbitrada nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, até porque não houve pedido formal a respeito.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal e, em consequência, condeno os réus LUIZ DE MORAES RODRIGUES e JOÃO LUIZ LAGO (vulgo "Teto"), à pena privativa de liberdade de 26 (VINTE E SEIS) ANOS e 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, em regime FECHADO, e ao pagamento de 63 (SESSENTA E TRÊS) DIAS-MULTA, no valor unitário mínimo, considerando-se suas condições financeiras, com os reajustes legais; e o réu JHONATAN DE LIMA PEREIRA (vulgo "The Flash") à pena privativa de liberdade de 33 (TRINTA E TRÊS ANOS) E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, em regime FECHADO, e ao pagamento de 78 (SETENTA E OITO) DIAS-MULTA; todos por incurso no artigo 157, § 2.º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, em concurso formal impróprio de crimes (CP, art. 70, "caput", segunda parte).

Condeno os réus Jhonatan e João, ainda, ao pagamento das custas processuais; deixo de condenar o corréu Luiz no pagamento das mesmas, vez que ele é beneficiário da assistência judiciária gratuita (fl. 346, quinto parágrafo).

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome dos réus no rol dos culpados, arquivando-se, oportunamente.

Ciência ao M.P.

Fls. 322: Proceda a z. serventia à apuração da origem da certidão acostada, para o desentranhamento e devido encaminhamento para os autos competentes, pertencentes a "ALAN PEREIRA DE JESUS", certificando-se no feito.

P.I.C.

Araraquara, 03 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA